Asunto: Contratación de Servicios Integrales para Exposiciones.

En la Ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 15:00 quince horas del día 30 del mes septiembre del año 2024 dos mil veinticuatro, ante este Organismo Público Descentralizado "AGENCIA DE CONECTIVIAD Y ACCESO A INTERNET" Alcalde 1351 Colonia Miraflores; vistas las constancias del procedimiento de Licitación Pública Local **número ACAI-F-EXPOS-LPL-004-2024 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ A PLAZOS RECORTADOS, denominada** "Servicios Integrales para Exposiciones" llevada a cabo ante; la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet (ACAI) se emite la presente resolución/fallo de la licitación conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. La Coordinación de Comunicación Social solicita a la Dirección Administrativa de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet (ACAI), que por conducto de la Encargada de las Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios mediante el oficio **No. ACAI/118/2024**, realice la contratación de Servicios Integrales para Exposiciones.

2. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 12 de septiembre de 2024, fueron emitidas las Bases para la Licitación Pública Local número **ACAI-F-EXPOS-LPL-004-2024 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ A PLAZOS** RECORTADOS sin concurrencia del Comité.

3. De conformidad con el artículo 35 fracción X, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 62 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con fecha 19 de septiembre de 2024, fueron publicadas las Bases correspondientes a la Licitación Pública Local número ACAI-F-EXPOS-LPL-**004-2024** sin concurrencia del Comité, para la adquisición de contratación "Servicios Integrales para Exposiciones" publicada en la página Web oficial https://acai.jalisco.gob.mx.

4. Derivado de lo anterior, se fijó como fecha para el desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de licitación, el día 23 de septiembre de 2024 tal y como lo establece el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, desahogado la misma dando contestación a las preguntas recibidas en tiempo y forma.

5. Con fecha 26 de septiembre de 2024, fue celebrado el acto de Presentación y Apertura de propuestas donde fueron recibidas las propuestas de los licitantes: **IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V., INCUBATOUR JALISCO, S.C.,** desarrollando

el acto de conformidad a lo establecido el artículo 65 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

C O N S I D E R A N D O S:

De los antecedentes antes expuestos y una vez que la **Encargada de las Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios** Organismo Público Descentralizado Agencia de Conectividad y Acceso a Internet y demás áreas correspondientes han realizado el análisis de la propuesta técnica y económica presentada por el participante que entrego en tiempo y forma su propuesta, los licitantes **IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V., INCUBATOUR JALISCO, S.C.,** a continuación, se expone lo siguiente:

I.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO. - Respecto a los documentos a presentar señalados en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65, fracción I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

D I C T A M E N L E G A L

REQUISITOS LEGALES Y OBLIGATORIOS QUE AFECTAN LA PARTICIPACIÓN	LICITANTES			
	IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L.		INCUBATOUR JALISCO, S.C.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Anexo 2 (Propuesta Técnica).	X		X	
Anexo 3 (Propuesta Económica).	X		X	
Anexo 4 (Carta de Proposición).	X		X	
Anexo 5 (Acreditación) Y DOCUMENTOS QUE LO ACREDITE.	X		X	
Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	X		X	
Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el Fondo Impulso Jalisco).	X		X	
Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia)	X		X	
Anexo 9 (Manifiesto de Cumplimiento y acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social (acuse de autorización para hacer pública la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social y Constancia)	X		X	

Anexo 10 (Manifiesto de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales INFONAVIT)	X		X	
Anexo 11 (Identificación Oficial Vigente).	X		X	
Anexo 12 (Manifestación de estar al corriente de sus obligaciones Patronales y Tributarias)	X		X	
Anexo 13 (Estratificación)	X		X	

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 7.2, punto 2 de las bases.

II.- ANALISIS TECNICO. Respecto a los documentos a presentar por los participantes exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 en sus fracciones VII y XXI, y 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ha obtenido el Dictamen Técnico por parte del área requirente **Rosario Guzmán García, Coordinadora de Comunicación Social de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet,** mismo que expone a continuación:

PARTIDA	U.M.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V.	INCUBATOUR JALISCO, S.C.
1	servicio	1	Servicios integrales para Exposiciones	SÍ CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS EN "ANEXO 1".	SÍ CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS EN "ANEXO 1".

III.- ANALISIS ECONÓMICO. Respecto a la propuesta económica presentada por el participante exigidos en las Bases de Licitación, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 24 en sus fracciones VII y XXI, y 66 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 68 y 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se ha obtenido el análisis por la Lic. Ana María González Silva Encargada de las Adquisiciones, mismo que expone a continuación:

EVALUACIÓN ECONÓMICA			IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V.	INCUBATOUR JALISCO, S.C.	ESTUDIO DE MERCADO	PORCENTAJE DE PRECIO CONVENIENTE IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V.	PORCENTAJE DE PRECIO CONVENIENTE INCUBATOUR JALISCO, S.C.
No. Partida	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Precio Total con IVA	Precio Total con IVA	Precio Promedio de Compra IVA incluido		
1	**Servicios integrales para Exposiciones**	1	$200,000.00	$240,000.00	$229,536.47	**-12.87**	**4.56**

En atención a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los lineamientos previstos en las Bases de Licitación Pública número **ACAI-F-EXPOS-LPL-004-2024 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ A PLAZOS** RECORTADOS, denominada **IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V.,INCUBATOUR JALISCO, S.C.,** se ponderan los aspectos técnicos y económicos para determinar la adjudicación dentro del presente proceso de licitación, de acuerdo con las siguientes:

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO. – En relación a la propuesta presentada por el participante **INCUBATOUR JALISCO, S.C,** por lo que respecta a las partida 1 de conformidad con el artículo 59, apartado 2 y 69, apartado 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, del **ANALISIS ECONÓMICO** de la presente resolución, elaborado por la **ANA MARÍA GONZÁLEZ SILVA** Encargada de las Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios su propuesta resulta ser más alta que la del participante adjudicado.

Motivo por el cual este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado "Agencia de Conectividad y Acceso a Internet", determina **desechar y no adjudicar** en virtud de que su propuesta económica resulta más alta a la del participante adjudicado, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 24 numeral 1, fracciones VI y VII, y 66 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.- Con base en los aspectos administrativo, técnico y económico, expuestos en el apartado de **CONSIDERANDOS** del presente documento, correspondientes al procedimiento identificado como Licitación Pública Local **ACAI-F-EXPOS-LPL-004-2024 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ A PLAZOS RECORTADOS,** denominada **"Servicios Integrales para Exposiciones"** resuelven adjudicar las **PARTIDA 1,** del presente procedimiento de licitación a **IDEAS EXPUESTAS EDGON, S. DE R.L. DE C.V.**, hasta por un monto de total de **$200,000.00 DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)** I.V.A. incluido;

lo anterior de conformidad con el artículo 67, apartado 1, fracción II, toda vez que cumple administrativa, técnicamente y oferta el precio más bajo en conjunto por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses del Estado conforme lo establece el artículo 24, fracción VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

TERCERO. – Se señala el **30 de septiembre del año 2024** a partir de las **15:00** horas en la oficina de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet, ubicada Avenida Prolongación Alcalde No. 1221, Col Miraflores, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44270, para la firma del Contrato.

CUARTO. - En este proceso no se otorgará anticipo para el presente contrato.

QUINTO. - Notifíquese al participante del presente procedimiento de licitación la presente resolución.

SEXTO. - De existir inconformidad con la presente resolución/fallo, los participantes podrán interponer la instancia previa en los artículos 90, apartado 1, 91, apartado 2, 93, apartado 2, 98, apartado 2, 99, apartado 2, 101, apartados 2, 3, y 4, 102, y 106, apartado 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan y fundamentan y que son presentados por parte de los licitantes y servidores públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Firman la presente resolución/fallo

FIRMAS

LAS PRESENTES HOJAS DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL ACAI-F-EXPOS-LPL-004-2024, SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ...

Sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 30 de septiembre de 2024
"2024, Año del Bicentenario del Nacimiento del Federalismo Mexicano, así como de la Libertad y Soberanía de los Estados"

Ana María González Silva
Encargada de las Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios
Agencia de Conectividad y Acceso a Internet
Compras

Rosario Guzmán García
Coordinadora de Comunicación Social
Agencia de Conectividad y Acceso a Internet
Área Requirente

Maura Angélica Corona Ruíz
AUDITOR
Representante de la SHP